

1500697-53.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093429/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 17181280 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 767/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2093429 - 08º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500697-53.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500697-53.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093429/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 17181280 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 767/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2093429 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEMIR FERREIRA MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

VALDEMIR FERREIRA MELO foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, porque, no dia 06 de abril de 2021, por volta de 15h50min, na Estrada dos Alvarengas, 8003, Parque Ideal, Bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 96 porções de maconha, 74 porções de cocaína, 35 porções de crack, além de 11 frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constou da denúncia que policiais civis receberam denúncia anônima por telefone,

dando conta de que no local conhecido como Parque Ideal, região do Grande Alvarenga, estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas. Diante da notícia recebida, os agentes se dirigiram ao local indiciado e, ali chegando, visualizaram o denunciado, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, razão pela qual foi prontamente abordado. Em revista pessoal, no interior de uma sacola que VALDEMIR trazia em sua cintura, os policiais localizaram os entorpecentes acima indicados, além de R\$ 49,00 em dinheiro e um papel com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Indagado, VALDEMIR admitiu informalmente aos policiais que estava comercializando drogas há alguns dias.

Citado (pg. 100), o réu ofereceu resposta à acusação (pg. 107), o que não obstou o recebimento da denúncia em 06 de outubro de 2021 (pgs. 109/112).

O auto de constatação preliminar e o laudo toxicológico foram juntados às pgs. 16/17 e 87/92, respectivamente.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se à inquirição de duas testemunhas da acusação, duas testemunhas de defesa e, ao final, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates orais, o Ministério Público, entendendo estarem comprovadas materialidade e autoria do delito, pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, a seu turno, postulou a absolvição do acusado por falta de provas suficientes para a condenação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pgs. 04/05), pelo boletim de ocorrência registrado sob o número 767/2021 (pgs. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (pgs. 12/13), pelo laudo de constatação (pgs. 16/17), pelo laudo de exame químico-toxicológico (pgs. 87/92), tudo corroborado pela prova oral coligida em juízo.

A autoria do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas também é certa.

Os elementos dos autos são hábeis a comprovar que o acusado transportava uma sacola contendo drogas no local dos fatos, e que estas destinar-se-iam ao comércio ilícito.

Em solo policial, o acusado exerceu seu direito constitucional de se manter silente (pg. 08).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou os fatos que lhe foram imputados. Alegou que estava traficando no local quando os policiais chegaram e efetuaram sua prisão. Asseverou que trabalha como vendedor de chocolates, contudo, como era viciado em cocaína e jogo caça níquel, perdeu todo seu dinheiro. Assim, foi vender drogas com o intuito de angariar dinheiro para voltar a vender chocolates (mídia e-SAJ às pgs. 120/122).

A versão prestada pelo acusado encontra respaldo nas demais provas colhidas em juízo, sobretudo quando comparadas com os depoimentos firmes e coesos dos policiais civis que efetuaram a sua prisão, colhidos durante a instrução.

Em regular instrução, o policial civil Júlio Cezar Pilotto narrou que receberam uma ligação anunciando a prática do tráfico de drogas no local dos fatos, de modo que se deslocaram até a localidade informada e estacionaram a viatura em frente à entrada, que se trata de uma mata que contém uma trilha. Ao entrarem no local, avistaram o réu, que, de pronto se levantou e colocou algo em sua cintura, de modo que efetuaram a sua abordagem. Em revista pessoal, localizaram uma sacola em sua cintura, na qual continha os entorpecentes, dinheiro e um papel sobre a contabilidade. Indagado, o réu respondeu que estava vendendo as drogas em razão de estar com dívidas e não ter conseguido trabalhado. O réu portava maconha, cocaína, crack e lança-perfume. O local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas (mídia e-SAJ às pgs. 120/122).

Por sua vez, o policial civil Robson Augusto Generoso ratificou na íntegra o depoimento de seu companheiro de companhia, declarando que receberam denúncia através de ligação na Delegacia noticiando que um indivíduo na Estrada dos Alvarengas, Parque Ideal, altura no numeral 8.000, estava vendendo drogas. Assim, saíram em diligências no local indicado, onde avistaram o réu, que estava próximo a

um matagal. No momento em que o réu viu a viatura, já apresentou certo nervosismo e passou a se comportar de forma suspeita, de modo que resolveram efetuar a abordagem. Realizada busca pessoal, foi localizada uma sacola na altura da cintura do réu, na qual continha crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além da quantia de R\$ 49,00 e anotações do tráfico. Em breve entrevista, o réu confessou que estava vendendo drogas (mídia e-SAJ às pgs. 120/122).

Os depoimentos apresentados pelos policiais, como se vê, são coesos e verossímeis, descrevendo a conduta do réu, em atitude típica de que mantinha a posse de drogas para o comércio, não havendo motivos para crer que quisessem incriminar o réu falsamente.

O policial não está, com efeito, legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando harmoniza-se com outros elementos de prova idôneos. Confira-se, a esse propósito:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

E seu depoimento deve ser levado em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Com efeito, segundo se apurou, policiais civis se deslocaram ao local dos fatos após receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes. Chegando ao local indicado, os policiais se depararam com o réu, o qual, ao ver os policiais, assustou-se e tentou esconder as drogas por baixo de suas vestes. No entanto, após ser abordado, os policiais localizaram uma sacola na cintura do réu, na qual continha as substâncias ilícitas, além de dinheiro e a contabilidade do tráfico.

Na Delegacia, apurou-se se tratar de 190,48g de maconha, acondicionada em 96 invólucros plásticos; 6,91g de crack, acondicionado em 35 "ependorfs"; 65,03g de cocaína, acondicionada em 74 "ependorfs"; e 100ml de lança-perfume, acondicionados em 11 invólucros, conforme consta do auto de exibição e apreensão de pgs. 12/13, bem do laudo de constatação (pgs. 16/17) e do exame químico-toxicológico (pgs. 87/92).

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como o fato de estarem acondicionadas em porções individuais, da quantidade de dinheiro e da contabilidade, além dos relatos dos policiais, corroborados pela confissão do acusado, permitem concluir que Valdemir Ferreira Melo, sem sombra de dúvidas, estava atuando no tráfico de droga, no lugar dos fatos.

Patente, portanto, que o acusado praticava, no local descrito na denúncia, o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Assim, procedente o pedido inicial da presente ação penal, passo a dosar a pena do réu condenado.

Na primeira fase, a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas, notadamente a cocaína e o "crack", além da grande variedade, eis que também apreendidos maconha e lança-perfume, revelam maior potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. Verifica-se que o acusado registra antecedentes, eis que condenado anteriormente pelo crime de roubo (cf. certidão de antecedentes de pgs. 23/24 e F.A. de pgs. 25/29), no entanto, tal circunstância será sopesada na

segunda fase da dosimetria. Assim, considerando que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/06, variedade e natureza da droga são circunstâncias preponderantes na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o réu confessou espontaneamente o delito. No entanto, verifico que o apenado é reincidente, pois condenado definitivamente por roubo (cf. certidão de antecedentes de pgs. 23/24 e F.A. de pgs. 25/29). Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, fica mantida, nesta fase intermediária, a pena-base aplicada. Na terceira fase do cálculo, deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto reincidente e diante da quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu, tornando definitiva a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena de multa será calculada no patamar mínimo, qual seja, em um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos (art. 49, §1º, do CP), haja vista, não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu dispõe de uma situação econômica especial.

Tendo em vista os antecedentes, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Deixo de oferecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, nos termos do art. 44, inc. I, 69, §1º e 77, caput, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar VALDEMIR FERREIRA MELO e à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, esta fixada no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Para efeitos de progressão, deverá ser observado o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, e a concessão de livramento condicional está sujeita à regra do artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa, sobretudo em razão da reincidência do acusado, a indicar que, se solto, tornará a se envolver com o meio delitivo. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - Dje 28.10.2008).

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado(s), mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao(s) acusado(s) pleitear(em) os benefícios que entende(m) devidos junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da lei nº 11.343/06.

Determino, ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos, de acordo com art. 63, da lei em comento.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 12 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA